

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1344/2539	นายสุชาติ บัวแสงจันทร์	โจทก์
	นายมะไฟ ทรัพย์พลับ กับพวก	จำเลย
	นายสุชาติ บัวแสงจันทร์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 232

การตรวจรับฎีกาเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นเมื่อศาลชั้นต้นตรวจรับฎีกาแล้วคู่ความจะยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกายกคำสั่งศาลชั้นต้นไม่ได้

ความ ว่า จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา โจทก์ เห็นว่า ศาลชั้นต้น อ่าน คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ให้ จำเลย พัง วันที่ 7 มีนาคม 2539 จำเลย ทั้ง สอง จะ ต้อง ยื่น ฎีกา คัดค้าน ภายใน วันที่ 8 เมษายน 2539 แต่ จำเลย ที่ 1 ยื่น คำร้องขอ ให้ ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้น ซึ่ง พิจารณา คดี ลงชื่อ รับรอง ฎีกา และ ยื่นฎีกา เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2539 และ จำเลย ที่ 2 ยื่น คำร้องขอ ให้ ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ลงชื่อ รับรอง ฎีกา และ ยื่นฎีกา เมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2539 เกินกว่า กำหนด หนึ่ง เดือน ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ขอ ได้ โปรด พิพากษายก ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สอง โปรด อนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏ หลักฐาน ใน สำนวน ว่า จำเลย ทั้ง สอง ได้รับ สำเนา คำร้อง หรือไม่

ศาลชั้นต้น ได้สวน มุลฟ้อง แล้ว เห็นว่า คดี มีมูล ให้ ประทับ ฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สอง มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 ประกอบ มาตรา 83 ให้ จำคุก คน ละ 1 ปี

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ต่าง ฎีกา (อันดับ 168, 145)

โจทก์ ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 175)

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว การ ตรวจรับ ฎีกา เป็น หน้าที่ ของ ศาลชั้นต้น เมื่อ ศาลชั้นต้น
ตรวจ สั่ง รับ ฎีกา แล้ว คู่ความ จะ ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาลฎีกา มี คำสั่ง ศาลชั้นต้น
หาได้ไม่ ให้ยก คำร้อง

(สมบัติ เดียววิเศษ-สุนพ กิริติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ